



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

**נציגות הבית המשותף ברחוב אחוזה 88 רעננה
באמצעות ב"כ: עו"ד נחום רועי**

**התובעת בתיק
6/218/2020
(המבקשת
הנתבעת שכנגד
בתיק
6/714/2019)**

נגד

1. עדי מדליה

**הנתבעים בתיק
6/218/2020
(המשיבים)**

2. ע.ב. ים ניהול ואחזקה בע"מ

הנתבעים 1-2 באמצעות ב"כ: עו"ד גבע-מדליה הדס

3. אלוש אליהו אלי

**התובעים שכנגד
בתיק
6/714/2019**

4. ביטרן אליעזר

5. זמירה נסים

6. אנקר דורון

**7. מרכז רפואי רענן (א.ג.) בע"מ, ח.פ. 512917154
הנתבעים 3-7 באמצעות ב"כ: עו"ד משה י. קמר**

החלטה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפניי בקשה להוספת מסמכים מטעם נציגות הבית המשותף, שהוגשה בתאריך ד' בתמוז תשפ"ב (3.7.2022) (להלן – **"הבקשה"**).

המסמכים שמעוניינת הנציגות להגיש הם **תצהיר** של גב' ריבה הבר, **חמש המחאות** המסתכמות לטענתה בסך כולל של 95,244 ₪, שניתנו לטענתה על ידי הנתבע 4 (באמצעות החב' שהוא מנהל) לידי חב' אחוזת בר, בקשר להליכים משפטיים שהתנהלו בעבר בין הצדדים, וכן **שתי קבלות וחמש חשבוניות** שהוצאו לטענתה על ידי חב' אחוזת בר לחברה שבניהולו של הנתבע 4, כנגד התשלומים ששילם הנתבע 4 לחב' אחוזת בר, בגין אותם הליכים משפטיים.

תמצית העובדות הרלבנטיות

1. עניינם של שני התיקים שבכותרת, בתביעה ותביעה שכנגד בבית משותף ברחוב אחוזה 88 רעננה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 23.1.2013, והמוכר כחלקה 1071 בגוש 6580 (להלן – **"הבית המשותף"**).

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו 16 קומות ו-90 יחידות, לבית תקנון מוסכם מתאריך 23.1.2013, בשנת 2019 התקנון תוקן כך שהתקנון העדכני הוא מתאריך 16.9.2019 (להלן – **"תקנון מוסכם"**).

3. התובעת והנתבעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף ברחוב אחוזה 88 רעננה (להלן – **"התובעת"** או **"הנציגות"**).

4. הנתבעים 3-7 והתובעים שכנגד הם בעלי נכסים בבית המשותף אשר שימשו כחברי נציגות בשנים 2014-2019 (להלן – **"הנתבעים 3-7"**).

מהלך הדיון

5. בתיקים שבכותרת התקיימו חמישה דיונים, בהם ארבעה דיוני הוכחות. דיון ההוכחות האחרון התקיים בתאריך 6.4.2022 (להלן – **"דיון הוכחות רביעי"**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. במהלך דיון ההוכחות הרביעי התקבלה החלטה אשר במסגרתה נקבע כי הצדדים סיימו את הבאת ראיותיהם ולפיכך הוחלט שהצדדים יגישו את סיכומיהם בתביעה ובתביעה שכנגד.

7. ואכן הצדדים הגישו את סיכומיהם - בתאריך 18.5.2022, הוגשו סיכומי הנציגות בתיק 6/218/20 ובתאריך 6.7.2022, הוגשו סיכומי הנציגות בתיק 6/417/19. בתאריך 14.6.2022, הגישו הנתבעים 7-3 את סיכומיהם בתיק 6/218/20 ובתיק 6/714/2019 (כתובעים), ובתאריך 19.6.2022, הגישו הנתבעים 2-1 את סיכומיהם בתיק 6/218/20.

8. בתאריך 3.7.2022 הגישה הנציגות את סיכומי תשובה לסיכומי הנתבעים 7-3 וכמו כן הגישה באותו היום גם את הבקשה שבכותרת.

9. בתאריך 24.7.2022 הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה. אציג להלן את עיקרי טענות הצדדים.

תמצית טענות התובעת בבקשתה

10. בדיון ההוכחות הרביעי שלף הנתבע 4 כתב תשובה לערעור וטען כי שילם לחברת אחוזת בר בע"מ סכום בסך 12,500 ₪ בלבד, כלומר, 700 ₪ לחודש. בתגובה לכך הבהירה התובעת כי התשלום בסך 12,500 ₪ הוא בנוסף לתשלום אשר שולם על פי פסק הדין ולא במקומו. בהמשך לכך הבהירה התובעת כי היא מבקשת שיותר לה להגיש במסגרת הסיכומים אסמכתאות המוכיחות את טענותיה, לפיה מדובר בתשלום נוסף.

11. לתובעת לא הייתה הזדמנות להתייחס ולסתור את המסמך שהוצג במהלך חקירתו הנגדית של הנתבע 4. הנתבעים עוד הוסיפו והשתמשו בראיה זו בסיכומיהם כאל ראיה עובדתית בעוד היא ראיה שקרית.

12. לפיכך, התובעת מבקשת למנוע ניסיון הטעייה חמור ולהורות על הוספת המסמכים אשר מוכיחים כי התשלום בסך 12,500 ₪ שולם בנוסף לסכום ששולם קודם לכן -



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על פי פסק הדין, כלומר בנוסף לסכום בסך 82,744 ₪ (74,250 ₪ בתוספת ריבית והצמדה).

תמצית טענות הנתבעים 1-2 בתגובתם

13. הנתבעים 1-2, השאירו את ההחלטה לשיקול דעת המפקח, ובלבד שיותר להם להגיש מטעמים מסמכים נוספים שצורפו לתגובתם, שיש בהם כדי להעיד לטענתם כי כלל ההוצאות הנתבעות בכתב התביעה המתוקן, שולמו בהתאם לחשבוניות כדין.

תמצית טענות הנתבעים 3-7 בתגובתם

14. הנציגות בחרה שלא להעלות בתצהירים שהוגשו מטעמה את הנושא שבענייננו הוגשה הבקשה הנוכחית, בנוסף לכך, גברת הבר אשר חתומה על התצהיר שצורף לבקשה, לא טרחה להזכיר בעדותה את הנושא שלענייננו הוגשה הבקשה, לפיכך היא מנועה להעלותו בשלב זה.

15. הנציגות בחרה באופן מודע שלא להעלות את נושא הבקשה הנוכחית וזאת כדי להפתיע את הנתבע 4 בחקירתו הנגדית, משבחרה בדרך זו עליה לשאת בתוצאות.

16. החל משנת 2013 שימשו עורכי הדין בתיק כעורכי הדין של מרכז ראשוניים ומשפחת הבר, לפיכך, עובדות נושא הבקשה היו ידועות להם מבעוד מועד ובעת שהכינו את התביעה הנוכחית ואת התצהירים.

17. בתצהיר שנתחם על ידי גב' הבר וצורף לבקשה אין כל התייחסות לטענות הנציגות בדבר הצדקת הגשת הראיות, בנוסף לכך גב' הבר גם לא יכולה ליתן תצהיר וזאת מפני שהתצהיר הוא בנוגע לידיעתה של הנציגות באשר למועד בו נתגלו לה הראיות. לפיכך, התצהיר יכול להינתן רק בידי מי שמשמש חבר נציגות. בהיעדר תצהיר מתאים אשר מבסס את עובדות הבקשה יש לדחות את הבקשה על הסף.

18. בהתאם לגישה בפסיקה בית המשפט יתיר בקשה מעין זו רק במקרים חריגים שאינם מתקיימים בענייננו וכמו כן על בית המשפט לשקול את השלב הדיוני בו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מוגשת הבקשה והאם המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע על קיומה בשלב מוקדם יותר.

דיון והכרעה

19. אכן, כללי הפרוצדורה אינם מיטת סדום והם נועדו להגיע לחקר האמת בצורה היעילה ביותר ויש לקיימם ככל שהדבר ניתן, אך מנגד גם אין הם מזרן שניתן לקפלו ולזורקו ממקום למקום [ע"א 103/71 יום טוב נורדיה נ' ברוך בכר, פ"ד כו(1) 320 (1972)].

20. כידוע, הכלל הוא שעל בעל דין להגיש את ראיותיו ב"חבילה אחת" או "בהינף אחד" ולא "קרעים קרעים" [תקנה 66 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - (2018) להלן-"התקנות"]; רע"א 2070/18 צפר נ' מדר (נבו) 26.3.2018; ע"א 507/64 בטאן נ' זאבי, פ"ד יט 337, 339 (1965); ע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נ. ציפורה בן נון פ"ד מו 738 (1992); רע"א 1441/17 חברת אולמי אחים סעיז אל-דאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד, בפסקה 8 (נבו, 27.03.2017); רע"א 2715/13 ורדה נ' מינהל מקרקעי ישראל, בפסקה 4 (נבו 28.11.2013); רע"א 2218/21 מחאג'נה נ' חברת אל מנאר לפיתוח והשקעות בע"מ, פס' 5 (נבו 5.4.2021)].

21. לפיכך, רק במקרים חריגים בלבד יתיר בית המשפט סטייה מן הכלל, ויאפשר הגשת ראיה באיחור, כאשר תרומתה של הראיה לגילוי האמת כה רבה, גם תוך פגיעה בכללי הפרוצדורה ושיקולים דיוניים [רע"א 8366/14 דפני נ' עמותת אוהל רחל, פסקה 19 (נבו 27.1.2015); רע"א 1048/19 מזל בוגנים נ' דוד בן יאיר, בפסקה 7 (נבו 16.06.2019); בג"ץ 3054/19 ד"ר שוורץ סיגל נ' בית הדין הארצי לעבודה, בפסקה 3 (נבו 4.3.2021)].

22. בבואו להכריע בבקשה להגשת ראיות באיחור, על בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את אופיה של הראיה הנוספת; השלב שבו נמצא ההליך המשפטי, במובן זה שככל שהשלב מוקדם יותר כך תיטה הכף אל עבר היעתרות לבקשה; האם בעל הדין יכול היה להביא את הראיות בשלב מוקדם יותר, ומה הסיבה שלא עשה כן; וכן את הנזק הדיוני שייגרם לצד המתנגד להגשת הראיה, אל מול הנזק אשר עלול להיגרם למבקש אם תדחה בקשתו להגשתה [רע"א 8597/21 יעקב נ' נבואני, פסקה 15 (נבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

; רע"א 2948/15 חוסין נ' רשות הפיתוח, פסקה 14 (נבו 1.7.2015);
רע"א 4579/15 כהן נ' אורון, בפסקה 8 (נבו 5.8.15); רע"א 6165/15 אירוטל
נ' סלקום ואח' (נבו 13.12.15); יוסף אלרון "קבלת ראיות שלא על פי סדר
הדין" המשפט יב 15, 17 (2007).

23. כמו כן, בעת בחינת בקשה מעין זו על בית המשפט להתחשב, בין היתר, באופי
הראיה הנוספת וב"פשטותה", כאשר הנטיה תהיה לאפשר ביתר קלות ראיה טכנית,
דוגמת תעודה רשמית [רע"א 5403/17 ר'בקה טכנולוגיות בע"מ נ' חברת
כימיקלים לישראל בע"מ, בפסקה 22 (נבו 5.12.2017); רע"א 2137/02 ממן
נ' פז חברת נפט בע"מ, בפסקה 3 (נבו 30.7.2002)].

24. **מהכלל אל הפרט** - אבחן עתה את הראיות שברצון המבקשת להגיש כעת בהתאם
למבחני הפסיקה שהובאו לעיל.

25. **אופיה של הראיה הנוספת האם מדובר בראיה "טכנית" באופייה, כגון תעודה**
רשמית שנועדה להוכיח עניין פורמאלי - עיון במסמכים שמעוניינת הנציגות
להגיש, מעלה כי אין מדובר במסמכים טכניים, אלא בתצהיר של גב' הבר, שכבר
נחקרה בחקירה נגדית על תצהיר עדות אחר מטעמה המצוי בתיק, וכן בהעתקי
המחאות בנקאית שהנציגות אינה צד להן, והעתקי קבלות וחשבוניות שגם לגביהן
הנציגות אינה צד להן. לפיכך מדובר בראיות שיצריכו את התייחסותם של הצדדים
האחרים, הן לעניין הרלבנטיות והן לתוכן, מה שיצריך את העדתה מחדש של גב'
הבר, כך ששלב שמיעת הראיות שכבר הסתיים, יפתח מחדש.

26. **תרומתה של הראיה לגילוי האמת** - בזהירות המתבקשת בשלב דיוני זה, ומבלי
לקבוע מסמרות לגוף ההליך, הרי שבחינת הראיות שצירופן מתבקש מעורר ספק
באשר למידת תרומתן העניינית **לליבת המחלוקת** ולעצם הרלבנטיות שלהן להליך.
בדיון ההוכחות הרביעי, נשאל הנתבע 4, בנוגע להליכים משפטיים אחרים שהתנהלו
בינו לבין אחוזת בר-חברה לבניין בע"מ. כעת סבורה הנציגות שיש במסמכים
שאותם היא מבקשת להגיש כעת, כדי לקעקע את תשובת הנתבע 4 לשאלות שנשאל
על ידה בחקירתו הנגדית. אלא שבבקשתה, לא הסבירה הנציגות, מדוע היא סבורה
שיש במסמכים אלו משום תרומה לגילוי האמת בקשר עם ליבת המחלוקת שבין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצדדים, במיוחד שעה שהם מתייחסים להליך אזרחי אחר, שממילא אינו מצוי בליבת המחלוקת שבין הצדדים כאן.

27. **השלב בו מצוי ההליך המשפטי** - ההליך מצוי בשלביו הסופיים. שמיעת ראיות הצדדים הסתיימה זה מכבר ואף הוגשו סיכומי הצדדים. היעדרות למבוקש עלולה להביא לפתיחה מחודשת של שלב ההוכחות, מה שיגרום להתארכות ההליך שלא לצורך, תוך פגיעה לא רק בבעלי הדין בתיק זה שהתארך דיו, אלא בכלל ציבור המתדיינים, וזאת בלי שניתן להצביע על תועלת של ממש שתצמח מכך.

28. **מידת מחדלה של התובעת בהבאת הראיה** – נושא ההליכים המשפטיים, הועלה על ידי הנתבע 4, במענה לשאלת הנציגות עצמה בדיון ההוכחות הרביעי, בתאריך 6.4.2022. אלא שהנציגות הגישה את בקשתה רק כשלושה חודשים לאחר מכן, בתאריך 3.7.2022.

29. הנציגות לא הסבירה בבקשתה, מדוע רק כעת, לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים, ראתה לנכון להגיש את בקשתה, ומדוע לא הגישה את המסמכים כבר במסגרת תצהירה של גב' הבר, או למצער, מייד לאחר סיום דיון ההוכחות הרביעי.

30. מסכים אני עם הנתבעים 3-7 כי בשעה שגב' הבר העידה מטעם הנציגות, דבר לא מנע מהנציגות להגיש את המסמכים המבוקשים במסגרת תצהיר עדותה הראשי של גב' הבר. אומנם מסמכים אלו לא היו בשליטתה של הנציגות שכן הם שייכים לצד שלישי, אך לא נטען בבקשה, כי הייתה מניעה כלשהי, לפחות בשקידה סבירה, לצרף את המסמכים המבוקשים בשלב ניהול ההוכחות כפי שנעשה בקשר עם מסמכים אחרים. לכן, לא ברור מדוע יתר בעלי הדין והאינטרס הציבורי צריכים להיפגע ממחדלה הדיוני של הנציגות, בהעדר נימוקים כבדי משקל המצדיקים זאת.

סוף דבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/218/2020
מס' תיק: 6/714/2019
מס' בקשה: 6/471/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

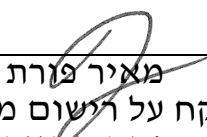
31. לאחר יישום מבחני הפסיקה כאמור, מצאתי כי דין הבקשה לצירוף מסמכים נוספים – להידחות. למען הסר ספק יצוין כי החלטה זו היא החלטה **דיונית**, ואין בה כדי להביע עמדה לגופם של התיקים שבכותרת.

הוצאות הבקשה

32. אשר להוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מחייבת כברירת מחדל, פסיקת הוצאות הבקשה, וזאת ללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

33. לפיכך, אני מורה לנציגות לשלם לנתבעים 3-7, את הוצאות הבקשה, בסך כולל של 2,000 ₪, שישולמו בתוך שלושים ימים מהיום ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. ככל שלא ישולמו במועד, יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן ההחלטה, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ט אב תשפ"ב, 16 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה